

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS.



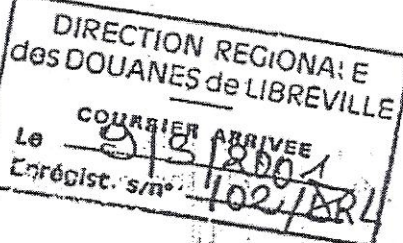
NOTE DE SERVICE

B. P. 40 - LIBREVILLE (GABON)
TEL : 76-59-63

Vu le 20/03/2001 et copie aux Inspecteurs

000357

D.G.D.I./D.R.E.



I : Valeur en Douane à l'importation.
- Interprétation de l'art. 26 al. 1 du Code
des Douanes de la C.E.M.A.C.

Il me revient que le Service éprouve certaines difficultés
d'interprétation concernant l'article 26 al. 1 du Code des Douanes.

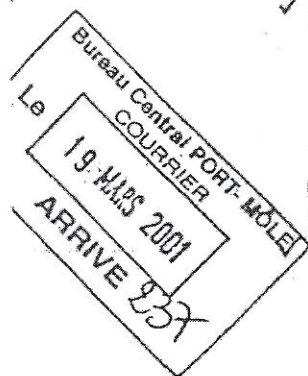
A toutes fins utiles, je rappelle que cet article est libellé comme suit :
« Pour les marchandises importées par voie aérienne, le total des frais
nécessaires pour l'importation à inclure dans la valeur imposable est limité
à 50% du prix d'achat ».

Pour une application correcte de cette disposition, il faut entendre par
« les frais nécessaires pour l'importation à inclure dans la valeur
imposable... » les frais taxables repris au Numéro 90 de la Réglementation et
énumérés ci-après :

✓ les frais de transport

(par fer ou par route, fret fluvial, maritime
ou aérien) supportés par les marchandises jusqu'au lieu
d'introduction dans le territoire douanier même lorsque le
transport a été effectué par les propres moyens de
l'importateur ;

frais de chargement ;



et [redacted] assumés par l'acheteur et afférents à l'importation ainsi qu'à la revente des marchandises, pour autant que ces services et dépenses seraient assumés par le vendeur dans le pays d'importation s'il vendait à un acheteur indépendant (*étude et prospection du marché, publicité, entretien des salles d'exposition, participation aux salons, foires et expositions, constitution de stocks minima de marchandises ou de pièces détachées, etc.*).

le montant forfaitaire de 50% du prix d'achat.

Par conséquent [redacted] mentionné à l'article 26 al. 1 comprend tous les frais indiqués ci-dessus.

Fait à Libreville, le 08 MARS 2001

Le Directeur Général des Douanes
et Droits Indirects,



Célestin ODOUNGA

AMPLIATIONS :

- Directeurs Généraux Adjoints,
- Directions Centrales,
- Directions Régionales,
- Chefs de Services,
- Archives.

1^{re} Hypothèse

- Prix d'achat = 10.000
 - Transport = 15.000
 - Assurance = 5.000
- } 20.000

$$VD = 10.000 + 5.000 = 15.000$$

2^e Hypothèse

$$\begin{array}{rcl} \text{Prix d'achat} & = & 10.000 \\ \text{Fret} & = & 10.000 \\ \text{Ass} & = & 5.000 \end{array}$$

$$VD. \quad 25.000$$